

1500729-64.2022.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... crime durante o repouso noturno nas hipóteses de furto qualificado. Nesse sentido é a tese firmada no Tema Repetitivo 1087, STJ: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Nesse sentido mesmo sentido: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500729-64.2022.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500729-64.2022.8.26.0653

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2152616/2022 -

DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 25388526 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2152616 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2152616/2022 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONY MARCELO BELCHIOR LOPES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

ANTONY MARCELO BELCHIOR LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e II do Código Penal porque, no dia 6 de junho de 2022, por volta das 3h45, na Rua Geraldo Barticioti, 85, Jardim São José, nesta cidade e comarca de Vargem Grande do Sul, no interior da oficina mecânica Siqueira, durante repouso noturno, subtraiu para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 30 (trinta) coroas de bronze de moto, tipo redutor de pivô central, e 10 (dez) metros de fio de cobre (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 34/35), avaliados no importe de R\$ 909,00 (cf. auto de avaliação de fls. 77), pertencentes a Luís Antonio Siqueira.

Narra a denúncia que o denunciado passava pelo local dos fatos quando decidiu

praticar o crime de furto, sendo que, para tanto, aproveitando-se da menor vigilância sobre os bens durante a madrugada, escalou o muro da oficina mecânica, ingressou em seu interior e arrombou a porta de um quartinho de ferramentas, subtraindo 30 (trinta) coroas de bronze e 10 (dez) metros de fio de cobre. Neste momento, os policiais militares que realizavam patrulhamento pelo bairro visualizaram alguns fios no chão em frente à oficina mecânica e presenciaram o exato momento em que Antony Marcelo pulava o muro da oficina para a rua. Diante desses fatos, o acusado foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão convertida em preventiva na audiência de custódia (fls. 47/51). Recebida a denúncia (fls. 87/88), o acusado foi regularmente citado (fls. 107) e apresentou resposta à acusação (fls. 102/105).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 113/115).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada pela acusação, bem como interrogado o réu- cf. mídia digital anexada aos autos (fls. 146).

Em alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do réu e, quanto à dosimetria da pena, pugnou pelo afastamento da incidência de causa de aumento consistente em repouso noturno (fls. 159/163). A defesa, por sua vez, sustentou a fragilidade das provas produzidas.

Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da pena, por ser o réu menor de 21 anos na data dos fatos, e pela diminuição da pena em razão de o crime ter sido praticado na modalidade tentada (fls. 167/172).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia procede em parte, eis que devidamente provadas materialidade e autoria do delito imputado ao réu, o que se constata pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), do auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), do auto de avaliação (fls. 77), do laudo pericial do local (fls. 92/101), das filmagens que mostram o exato momento da ação criminosa, especialmente a escalada e a subtração dos bens (fls. 153) e da prova oral produzida.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o acusado negou os fatos a ele imputados. Disse que no dia mencionado estava indo para o seu serviço com a garrafa de água na mão. Foi abordado pelos policiais e, mesmo afirmando que estava indo trabalhar, os agentes duvidaram de sua palavra, sendo que, em seguida, foi conduzido para outro local, onde foi agredido pelos PMs.

Ocorre que a versão do acusado é inverossímil e caiu por terra diante do contraditório, de modo que não pode ser aceita como verdadeira.

O policial Mateus Leandro Prates de Godoy confirmou os fatos e reafirma tudo o que foi dito na fase policial. Narrou que foi acionado antes da meia-noite por uma ligação anônima, provavelmente de alguns vizinhos que estavam escutando barulhos na oficina. Ao chegarem no estabelecimento, não havia ninguém no local, apenas uma escada encostada no muro, o que chamou atenção. Não conseguiu contato com o proprietário do local, de tal forma que encerrou a ocorrência. Continuou patrulhando o local e um pouco depois o vigilante entrou em contato com ele, de forma que o solicitante informou, naquela oportunidade, que ocorreram algumas subtrações, embora ele não se recorde a quantidade exata dos materiais. Como não havia maiores elementos, pediu para que a vítima lavrasse um boletim de ocorrência no dia seguinte. Pouco tempo depois, em ronda, visualizou um saco na calçada, ocasião na qual viu o acusado saltando o muro. Em abordagem, o acusado tentou fugir, negando os fatos, mas as circunstâncias não geraram qualquer tipo de dúvida. Reconheceu o réu presente à audiência como sendo a pessoa que saltou o muro.

A vítima declarou que o acusado ingressou em seu estabelecimento comercial e subtraiu fios de cobre e coroinhas de bronze. O local estava fechado, porém o acusado apoiou-se em uma árvore e conseguiu ingressar pelo muro. O fato lhe foi comunicado pela vizinha. O furtador havia entrado no local por volta de meia noite, mas não conseguiram capturá-lo. No entanto, os policiais estavam de sobreaviso para a hipótese de o evento acontecer uma segunda vez. Naquela mesma noite, por volta das 3 horas da madrugada, o criminoso reingressou no estabelecimento, oportunidade

na qual, ouvindo os latidos dos cachorros, a vizinha tentou contato com os policiais, que chegaram quando o furtador estava pulando o muro. A porta do local foi arrombada e estragada.

As palavras da vítima, é bom ressaltar, estão em harmonia com o depoimento do policial militar Mateus, o qual confirmou a prática do delito pelo acusado, seja em fase policial, seja em juízo.

Convém salientar que não há motivos para duvidar do depoimento do policial, vez que este é tão válido como qualquer outro testemunho, conforme já assentado pacificamente pela doutrina e jurisprudência, ainda mais em casos com o dos autos, em que as palavras do policial são coerentes e inexistente qualquer indício de que tenha agido de forma abusiva ou para injusto prejuízo do réu. Além disso, não obstante o acusado afirme ter sido agredido, o laudo médico de fls. 21 atestou sua integridade física.

Com efeito, tem-se proclamado de forma reiterada que a circunstância de a testemunha ser policial não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. Aliás, o Colendo Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento nesse sentido ao decidir que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC.nº. 74.608- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

De fato, não se pode presumir que as ações de policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenham por destinação a incriminação de cidadãos inocentes.

Para afastar o valor do testemunho de policiais, seria preciso a existência de indícios mínimos de injusta incriminação de inocentes, o que não ocorre no caso sub judice, no qual a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta policial.

Insta salientar, ainda, que a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal.

E em se tratando de crime patrimonial, a posse da "res" inverte o ônus da prova, vez que: "Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia é inverossímil transmuda a suposição em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório (RJDACrim - volume 1, janeiro/março1989, pag.103 - Rel. S. Braz).

Deste modo, competia ao réu apresentar justificativa plausível para a posse lícita do bem, o que não ocorreu.

É que, malgrado o réu argumente que não teve nenhum envolvimento com os fatos descritos na denúncia, não fez prova cabal de nenhum alibi, limitando-se a dizer que naquele horário estava indo ao trabalho na zona rural. Em outras palavras: o réu poderia ter ao menos arrolado como testemunha algum colega de trabalho ou apresentado qualquer documento que atestasse a prestação de serviços. Todavia, ficou no plano da mera alegação a afirmação de que não participou do crime a ele imputado.

No que diz respeito à qualificadora, tem-se que o conjunto probatório é seguro e justifica a majoração da pena.

Isso porque, embora o laudo de perícia técnica não tenha indicado, precisamente, o ponto de acesso, é certo que as filmagens juntadas às fls. 153 demonstraram que o réu, de fato, escalou o muro do estabelecimento de propriedade da vítima, com o propósito específico de furtar os materiais ali mantidos em depósito, o que se coaduna aos depoimentos prestados.

Igualmente, restou qualificado o rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, CP), conforme explicita o laudo pericial de fls. 92/101 no seguinte trecho: "3º) Há, internamente, vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos ou teria ocorrido escalada, uso de chave falsa ou outro meio tendente à subtração de coisa? RESPOSTA: Sim, arrombamento da porta do depósito de materiais para reparos em motores elétricos, a qual era constituída de folha única de metal, consistindo em rompimento da dobradiça inferior e amolgamento (dobradura) da folha para cima" grifos nossos

Por fim, consigno que não pode ser considerada a causa de aumento de pena consistente na prática de crime durante o repouso noturno nas hipóteses de furto qualificado. Nesse sentido é a tese firmada no Tema Repetitivo 1087, STJ: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Nesse sentido mesmo sentido:

APELAÇÃO. Furto qualificado pela escalada e concurso de agentes, praticado durante o repouso noturno. Recurso defensivo. Pleito de aplicação do princípio da insignificância. Inviabilidade. Lesão jurídica que não é inexpressiva. Reprovabilidade da conduta demonstrada. Condenação mantida. Dosimetria penal. Cabível o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno. Tese fixada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (tema 1.087). Pena redimensionada. Quatro condenações anteriores pela prática de crimes de furto, além de duas condenações por ameaça e desacato, que justificam afixação do regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500041-45.2022.8.26.0575; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/07/2022; Data de Registro: 11/07/2022 - g.n)

Assim, seguramente comprovadas autoria e materialidade, bem como as circunstâncias qualificadoras, resta aplicar a pena.

Na primeira fase, atendendo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, depreende-se que o réu possui maus antecedentes (fls. 42/45), de forma que aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Diante da presença de duas qualificadoras, utilizo uma delas como circunstância judicial desfavorável e aumento a pena-base em mais 1/6, perfazendo 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, forçoso reconhecer que o réu é multirreincidente (cf. 1502901-60.2019.8.26.0272; 1500278-03.2020.8.26.0623; 1500393-94.2021.8.26.0653; - fls. 38/41), circunstância essa que merece ser parcialmente compensada com a atenuante da menoridade relativa - o réu nasceu em 10.07.2001, de sorte que era menor de 21 anos à época dos fatos (fls. 12). Isto posto, e à luz da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a atenuante da menoridade deve ser compensada com a agravante da reincidência, salvo no caso de multirreincidência (AgRg no HC 489.409/SP, 6ª Turma, j. 14/05/2019) - como é o caso dos autos -, entendo que multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante e a confissão espontânea. Em razão disso, resta justificado o aumento mitigado de 1/3, totalizando 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, em observância à recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em sede de recurso repetitivo (Tema 1.087), que afastou a possibilidade de aplicar causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, torno a pena definitiva em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

O valor de cada dia-multa fica estabelecido no mínimo legal.

Tratando-se de réu multirreincidente e com maus antecedentes, ou seja, que insiste em praticar condutas tipificadas como crime, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia e, como incurso 155, § 4º, I e II do Código Penal, CONDENO ANTONY MARCELO BELCHIOR LOPES, qualificado nos autos, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16

(dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação de "sursis".

O réu, diante da necessidade da prisão cautelar durante todo o processo e desta condenação que a ratifica, não poderá apelar em liberdade, pois reputo que continuam presentes os requisitos da prisão preventiva. Recomende-se o na prisão em que se encontra, com as cautelas de praxe.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as devidas comunicações.

P.R.I.

Vargem Grande do Sul, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA